ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

CONCEPTO Y CARACTERES

CONCEPTO:

Los **atributos de la personalidad**, en derecho, son aquellas propiedades o características de identidad, propias de las personas como titulares con derechos.

Caracteres:

1. Son inherentes: los tenemos solo por el hecho de ser seres vivos
2. Son únicos: solo se puede tener un atributo del mismo orden.
3. Son inalienables: están fuera del comercio, no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni negocio jurídico.
4. Son imprescriptibles: no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo.
5. Son irrenunciables: ni los titulares de estos atributos pueden renunciar a ello unilateralmente ni la autoridad pública puede establecer sanción alguna que implique su eliminación.
6. Son inembargables.

Los atributos de la personalidad son:

I. Derechos personalísimos
II. Nombre: Prenombre y Apellido
III. Domicilio
IV. Estado de la Persona
V. Capacidad

I. Derechos personalísimos

Derecho a la intimidad

Es el derecho a conducir los aspectos privados de la vida sin ser observados, cuestionados, por terceras personas.

Violar la intimidad es hacer público un ámbito de la vida privada de una persona y no es necesario que la divulgación contenga algún acto objetable o ilegal, o que sea ofensivo.

Este derecho tiene protección constitucional (art. 19 CN).

Derecho al honor

Es definido como la dignidad personal reflejada en la consideración de terceros y en sentimiento de la persona misma.

Tiene un aspecto interno, que es la propia estimación que una persona tiene de sí misma (autoestima o autovaloración) y el aspecto externo que es la visión, estima u opinión que de una persona se tiene en la sociedad, la reputación.

Este derecho es protegido en el Código Penal. Se presenta cuando otra persona realiza imputaciones falsas, tergiversadas o maliciosas, afectando negativamente la honra o reputación.

Derecho a la imagen

Es la manifestación externa o visible de una persona.

La difusión de la imagen y el control sobre ella se consideran derechos personalísimos.

Se protege la representación exterior, la reproducción de la figura de la persona y la voz humana como manifestación personal.

Derecho a la identidad

Es la facultad de exigir la fiel representación de la persona, sin deformación de sus cualidades o caracteres y sin atribución de caracteres inexistentes o diversos de aquellos reales del sujeto.

Incluye la realidad cultural, política, biológica, social, religiosa, ideológica y sexual de un sujeto.

Derecho a la Dignidad

La utilización de la palabra dignidad en el art 52 CCyC consagra un derecho personalísimo residual, autónomo, que cubre la afectación espiritual de una persona que se realiza por medios que no puedan ser resarcidos únicamente o de una manera integral por los derechos personalísimos conocidos.

(por ejemplo si se sometiera a malos tratos a un persona o bien se lo afecte por conductas discriminatorias).